

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5034914-05.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: FRANKLIN WILLIAM DE OLIVEIRA CRUZ

ADVOGADO(A): MARIANA COSTA (OAB GO050426)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5034914-05.2024.4.02.5001

500003599329 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5034914-05.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: FRANKLIN WILLIAM DE OLIVEIRA CRUZ

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANKLIN WILLIAM DE OLIVEIRA CRUZ visando a reforma da decisão proferida nos autos do processo nº 50306062320244025001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em resumo, traz os mesmos argumentos já traçados pela inicial, asseverando que A fase de amortização iniciou-se em 10/06/2019, e desde essa fase, a parte Requerente encontra-se adimplente com suas parcelas, de modo que honrou com sua devida obrigação, conforme consta no extrato de quitação (anexo), sendo que este evidencia o pagamento das 62 parcelas, tendo um saldo devedor atual de R\$27.839,12 em 76 prestações, tendo as frações atuais constando no valor de R\$ 408,22. Considerando o valor das parcelas atuais, comprometem sua renda, é notável que por mais que a parte autora atue como veterinário, se torna claro que para arcar com o compromisso firmado é necessário que comprometa parte considerável de sua renda, restando o mínimo para que mantenha a sua dignidade, tendo em vista que por mais que se encontre empregada é necessário que arque com gastos essenciais, em prol da garantia das necessidades vitais, intrínsecos a sua sobrevivência básica, tais despesas são: água, luz, energia, aluguel, alimentação. Ressalta-se ainda que mesmo com toda responsabilidade não ocorreu atraso nas parcelas, como consta no extrato de amortização, de modo que está totalmente adimplente com suas parcelas. Pugna pela reforma da decisão e o deferimento do pleito antecipatório.

Contrarrazões no evento 10.

VOTO

As razões (fundamentos de fato e de direito) que levaram ao indeferimento do pedido liminar já estão expostas na decisão referida, não havendo motivos para repeti-las processo 5034914-05.2024.4.02.5001/ES, evento 3, DESPADEC1

Com efeito, não se vislumbrou ilegalidade na decisão que indeferiu a limiar postulada perante o juízo processante, havendo concordância com os fundamentos dela própria.

Assim, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei.

